

0000975-38.2022.8.26.0297

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: FABIO ANTONIO CAMARGO DANTAS
Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

RAFAEL HENRIQUE FERREIRA

Réu:

Justiça Pública

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ANTONIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

1ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000975-38.2022.8.26.0297 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000975-38.2022.8.26.0297

Classe - Assunto:

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

RAFAEL HENRIQUE FERREIRA

Réu:

Justiça Pública

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ANTONIO CAMARGO DANTAS

Vistos.

Trata-se de pedido formulado por RAFAEL HENRIQUE FERREIRA, por intermédio de incidente de restituição de bem apreendido, requerendo, em escorço, a restituição do valor de R\$ 2.195,00 (dois mil, cento e noventa e cinco reais), bem como do telefone celular Xiaomi, os quais foram apreendidos.

Com o fito de secundar o seu pedido, o postulante arvorou que, em verdade, diante da absolvição, a restituição seria medida de rigor.

De sua vez, o Ministério Público, na lavra de seu Ilustre Promotor, manifestou-se infenso à restituição do valor, como, também, do aparelho de telefonia móvel, aduzindo, em compêndio, que, em razão da interposição de recurso contra a sentença proferida nos autos principais, havendo requerimento do perdimento dos bens, não se cogitaria da pronta restituição, observando-se, assim, o quanto preconizado no

artigo 118 do Código de Processo Penal.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Sem embargo dos argumentos brandidos pelo Ilustre Defensor, neste átimo, não diviso cenário compatível com a restituição colimada.

Com efeito, havendo requerimento de confisco, e interposição de recurso por parte do Ministério Público, considerando-se a perspectiva da reforma da sentença, com a consequente decretação do perdimento dos bens, se nos afigura inadequada a pronta restituição.

Deveras, em casos tais, deve ser observado o quanto estatuído no artigo 118, do Código de Processo Penal, de tal arte que, a restituição deverá ocorrer, após o trânsito em julgado, caso mantida a sentença, ou, ainda, caso, a despeito da reforma da sentença, não haja a decretação do perdimento dos bens.

Ante o exposto, por ora, com fulcro nos fundamentos expendidos, julgo improcedente o pedido formulado, no bojo do incidente de restituição em apreço.

P.I.C.

Jales, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA